REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY GF DLA PRACOWNIKÓW

Wersja: 0.1.0-draft

Status: DRAFT — DO WERYFIKACJI PRAWNEJ

Obowiązuje od: [DO ZATWIERDZENIA: DATA OBOWIĄZYWANIA]

Operator: [DO UZUPEŁNIENIA: DANE OPERATORA]

Adres GF: [DO UZUPEŁNIENIA: PUBLICZNY ADRES GF]

Dokument do przeglądu. Nie został zatwierdzony do publikacji produkcyjnej. Dane Operatora obejmują jego pełne oznaczenie prawne, adres oraz właściwe dane rejestrowe i kontaktowe. Przed udostępnieniem użytkownikom należy potwierdzić te informacje i datę obowiązywania.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. GF jest platformą wspierającą organizację pracy: udostępnianie grafików, zgłaszanie dostępności, zamiany i korekty zmian oraz przekazywanie informacji służbowych. Korzystać może osoba, której Pracodawca zapewnił Konto i upoważnienie do dostępu.
2. Dostęp jest zapewniany w ramach współpracy Pracodawcy z Operatorem. Pracownik nie kupuje samodzielnie abonamentu SaaS i nie jest zobowiązany do zapłaty Operatorowi za ten dostęp.
3. Regulamin określa korzystanie z aplikacji. Nie zmienia umowy o pracę ani innej podstawy zatrudnienia, regulaminu pracy, zasad wynagradzania lub ustawowych praw Pracownika. Nie wprowadza kar pieniężnych ani odrębnych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej.
4. Dokument uzupełnia główny regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną GF. Nie zastępuje umowy SaaS między Operatorem a Klientem ani umowy powierzenia danych. W sprawach usługi stosuje się właściwe postanowienia głównego regulaminu; bezwzględnie obowiązujące przepisy i prawa Pracownika pozostają nadrzędne.

§ 2. Definicje

1. **Platforma GF** — aplikacja internetowa GF, dostępna także na urządzeniach mobilnych, a przy odpowiedniej obsłudze urządzenia jako zainstalowana aplikacja PWA.
2. **Operator** — podmiot udostępniający i utrzymujący usługę GF, wskazany na początku dokumentu.
3. **Pracodawca / Klient** — organizacja, która zapewnia dostęp do GF i odpowiada za organizację pracy; przy innej podstawie zatrudnienia oznacza odpowiednio podmiot organizujący współpracę.
4. **Pracownik / Użytkownik** — osoba upoważniona przez Klienta, korzystająca z Konta w roli pracownika, niezależnie od podstawy zatrudnienia.
5. **Menedżer** — osoba z uprawnieniami do zarządzania danymi i grafikami w GF, działająca w granicach upoważnienia Klienta. **Konto** oznacza indywidualny dostęp związany z loginem, rolą i uprawnieniami Użytkownika.
6. **Grafik Pracy** — plan dni i godzin pracy udostępniony w GF. **Zmiana** oznacza przypisany w nim okres pracy. Grafik nie jest sam przez się potwierdzeniem rzeczywiście przepracowanego czasu ani wyliczeniem wynagrodzenia.
7. **Dostępność** — informacja o możliwych terminach lub przedziałach pracy przekazana w udostępnionej grupie dostępności. **Zamiana Zmian** obejmuje dostępne przekazanie, przejęcie albo wzajemną wymianę zmian lub dopuszczonych przedziałów.
8. **Powiadomienie** — informacja w aplikacji lub opcjonalny komunikat push na urządzeniu. **Regulamin** oznacza niniejszy dokument w oznaczonej wersji.

§ 3. Dostęp do platformy i konto użytkownika

1. Konto pracownika zakłada uprawniony Menedżer wraz z profilem i przekazuje dane dostępu bezpiecznym kanałem. GF nie udostępnia pracownikowi samodzielnej rejestracji. Dostęp zależy od upoważnienia, ważnej sesji i zakresu funkcji udostępnionych przez Klienta.
2. Należy używać własnego loginu i hasła, chronić kody odzyskiwania oraz nie udostępniać Konta ani nie korzystać z cudzego dostępu. Obecny system przyjmuje hasło numeryczne zgodne z wymaganiami formularza. Nie należy wybierać oczywistych sekwencji ani przesyłać hasła w zgłoszeniu wsparcia.
3. W profilu można zmieniać udostępnione dane kontaktowe i hasło; zmiana hasła może wymagać kodu wysłanego na adres odzyskiwania. Należy utrzymywać właściwy adres i nie przekazywać nikomu otrzymanego kodu. Jeśli odzyskiwanie nie działa, trzeba skontaktować się z Menedżerem lub wsparciem.
4. Po pracy na wspólnym urządzeniu należy się wylogować i sprawdzić wyłączenie push dla tego urządzenia. Zamknięcie karty nie jest równoznaczne z wylogowaniem. Przeglądarka może zachować sesję, login i ustawienia; cudzy profil przeglądarki nie powinien służyć do logowania do GF.
5. Podejrzenie przejęcia Konta, utratę urządzenia lub ujawnienie kodu należy zgłosić niezwłocznie Menedżerowi i kanałem bezpieczeństwa z § 12. W miarę możliwości należy bezpiecznie zakończyć sesję i zmienić hasło. Pracownik nie odpowiada automatycznie za skutki wad zabezpieczeń, działania Operatora lub zdarzenia pozostające poza jego kontrolą.
6. Dostęp może zostać odebrany po zakończeniu upoważnienia lub współpracy albo proporcjonalnie ograniczony z przyczyn bezpieczeństwa lub naruszenia zasad, zgodnie z głównym regulaminem. Menedżer może zarchiwizować profil i usunąć Konto. Nie oznacza to wymazania historii i wszystkich danych; zasady określa § 9. Pracownik nie ma funkcji samodzielnego pełnego usunięcia Konta i powiązanych danych.

§ 4. Grafiki pracy

1. Pracownik przegląda udostępnione mu opublikowane Grafiki Pracy, w tym dni, godziny i przypisane zmiany. Zakres widoczności zależy od przypisania do grafiku i jego publikacji. Projekt nieopublikowany nie jest automatycznie dostępny pracownikowi.
2. Menedżer przygotowuje, zmienia i publikuje grafik. Może korzystać z generatora, który dobiera przydziały według dostępności, potrzeb obsady, parametrów godzin i innych ustawień. Wynik może być sprawdzony i zmieniony przez Menedżera przed publikacją.
3. GF jest narzędziem planowania. Wygenerowany grafik nie gwarantuje zgodności z prawem pracy, wymaganym odpoczynkiem lub indywidualnymi warunkami zatrudnienia. Za zgodne z prawem decyzje, kontrolę i prawidłowe przekazanie rozkładu odpowiada Pracodawca; samo użycie algorytmu tego nie zastępuje.
4. Opublikowany grafik może być aktualizowany, także wskutek przyjętej zamiany lub rozpatrzonej korekty. Pracownik powinien sprawdzać aktualne dane w GF w sposób uzgodniony z Pracodawcą. Sam zapis w systemie nie przesądza, że każda zmiana została prawnie skutecznie doręczona.
5. Błędne przypisanie, godziny lub rozbieżność z otrzymanym poleceniem należy zgłosić Menedżerowi. Dostępny wniosek korekty opisuje § 7. Do wyjaśnienia rozbieżności nie należy opierać decyzji o pracy wyłącznie na niepotwierdzonym wniosku lub prywatnym ustaleniu z inną osobą.

§ 5. Dostępność pracownika

1. Pracownik może wypełniać grupy dostępności opublikowane i przypisane do jego Konta. Formularz określa okres, dni i dostępne rodzaje lub przedziały dostępności. Należy podawać informacje zgodne z zamiarem i sprawdzić rezultat zapisu.
2. Zgłoszenia i zmiany są dopuszczone w udostępnionym oknie czasowym, według terminów widocznych w aplikacji. Przed otwarciem lub po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń zapis może być niedostępny. Edycja przez Menedżera może również czasowo blokować zapis.
3. W trakcie otwartego okresu można poprawiać własną dostępność w zakresie obsługiwanym przez formularz. Po upływie terminu albo przy braku dostępu potrzebę zmiany należy przekazać Menedżerowi uzgodnionym kanałem. Sama próba wysłania bez potwierdzonego zapisu nie oznacza skutecznego zgłoszenia.
4. Dostępność jest informacją planistyczną. Nie gwarantuje przydzielenia określonej liczby godzin, wybranej zmiany ani dnia wolnego. Nie jest sama w sobie wnioskiem urlopowym, zwolnieniem od pracy lub zmianą umowy. Menedżer i Pracodawca uwzględniają ją zgodnie z właściwymi zasadami organizacji i prawem.
5. Przy błędzie, zmianie sytuacji lub niezgodności danych należy skontaktować się z Menedżerem; problem techniczny można zgłosić według § 12. Nie należy wpisywać diagnoz lub innych zbędnych wrażliwych przyczyn niedostępności do pól tekstowych.

§ 6. Zamiany zmian

1. Jeżeli zamiany są dozwolone dla grafiku, Pracownik może udostępnić własną zmianę lub dopuszczony przedział do przejęcia przez uprawnioną osobę, publicznie dla właściwego kręgu użytkowników albo wskazanej osobie. Dostępna jest także prywatna propozycja wzajemnej wymiany z konkretną zmianą innego pracownika.
2. Menedżer może udostępnić wolną zmianę do przejęcia. Pracownik wybiera tylko ofertę dostępną dla jego Konta, sprawdza datę, godziny, miejsce i ewentualny okres oferowany w zamian, a następnie korzysta z dostępnej czynności przyjęcia.
3. Utworzenie oferty nie jest jej przyjęciem i samo nie zmienia przydziału. Serwer weryfikuje m.in. stan oferty, publikację grafiku, uprawnienia, aktualność zmian, konflikty godzin i blokadę edycji. Inna osoba może przyjąć ofertę wcześniej, a zmiana danych może uniemożliwić wykonanie czynności. Komunikat błędu wymaga odświeżenia danych lub wyjaśnienia z Menedżerem.
4. Skuteczne przyjęcie w aplikacji może od razu zmienić przydziały i zapisać historię. System nie wymaga w każdym takim przypadku dodatkowego kliknięcia zatwierdzenia przez Menedżera. Nie zastępuje to zgód lub kontroli wymaganych przez prawo i obowiązujące zasady Pracodawcy. Pracownik powinien wyjaśnić te wymagania przed przyjęciem oferty; zapis aplikacji nie legalizuje niedopuszczalnej zmiany organizacji pracy.
5. Własną otwartą ofertę można anulować, gdy aplikacja na to pozwala. Statusy wskazują ofertę otwartą, przyjętą lub anulowaną; nie należy zakładać odrębnej procedury odrzucenia, jeśli interfejs jej nie udostępnia. Nieprzyjęcie propozycji lub anulowanie oferty nie wykonuje zamiany. Cofnięcie zamiany już przyjętej wymaga kontaktu z Menedżerem i właściwego trybu korekty.
6. Należy podawać prawdziwe informacje i sprawdzać wynik czynności w aktualnym grafiku. Nie ustala się tu dodatkowego, jednolitego terminu składania ofert nieprzewidzianego w aplikacji. Ograniczenia dostępne w GF nie zastępują wymogów prawa i zasad organizacji pracy.

§ 7. Korekty i zgłaszanie błędów

1. Pracownik może zgłosić proponowaną zmianę początku lub końca własnej przypisanej zmiany w opublikowanym grafiku, korzystając z dostępnego formularza korekty. Wniosek musi mieścić się w zakresie formularza i przejść walidację, w tym sprawdzenie nakładania godzin. Oczekujący wniosek dla tej samej zmiany lub edycja grafiku mogą blokować kolejne zgłoszenie.
2. Samo wysłanie wniosku nie koryguje automatycznie grafiku. Menedżer rozpatruje go w dostępnym obiegu, a Pracownik sprawdza status i wynik. Przy błędnym przypisaniu, brakującej zmianie lub rozbieżności nieobsługiwanej formularzem należy skontaktować się z Menedżerem.
3. Nieprawidłową dostępność poprawia się w otwartym formularzu zgodnie z § 5, a po terminie zgłasza Menedżerowi. Inne błędy aplikacji należy opisać według § 12. W zgłoszeniu trzeba wskazać, na czym polega rozbieżność, bez zbędnych danych innych osób.
4. Wniosek w GF nie zastępuje wymaganej prawem procedury dotyczącej zatrudnienia, wynagrodzenia, urlopu lub sprostowania dokumentacji pracowniczej. Nie ogranicza prawa do zgłoszenia sprawy Pracodawcy poza aplikacją, dochodzenia roszczeń lub skorzystania z ustawowych środków ochrony.

§ 8. Powiadomienia

1. Skrzynka powiadomień w aplikacji (Inbox) udostępnia informacje o opublikowanych grafikach, dostępności, zamianach i wolnych zmianach w zakresie właściwym dla Konta. Dostępne są także aktualności lub komunikaty udostępniane w odpowiednich widokach. Oznaczenie jako przeczytane porządkuje stan odczytu; nie dowodzi przeczytania każdego słowa lub skutecznego doręczenia pisma pracowniczego.
2. Web Push jest dodatkowym, opcjonalnym kanałem. Pracownik sam włącza powiadomienia na danym urządzeniu i udziela uprawnienia w przeglądarce lub systemie. Odmowa push nie pozbawia dostępu do grafików i podstawowych informacji wewnątrz GF.
3. Powiadomienia push mogą informować o publikacji grafiku lub dostępności, terminie dostępności, propozycji zamiany, wolnej zmianie i przyjęciu zamiany. Treść może zawierać nazwę grafiku lub grupy, miesiąc, termin, datę i godziny zmiany. Język PL/EN zależy od ustawienia Konta, które można zmienić w profilu. Nie oznacza to dostępności angielskiej wersji niniejszego dokumentu.
4. Push można wyłączyć dla urządzenia w profilu GF; niezależnie można cofnąć uprawnienie w ustawieniach przeglądarki. Subskrypcja jest związana z urządzeniem i profilem przeglądarki, dlatego ustawienia należy sprawdzić osobno na każdym urządzeniu. Przy błędzie sieci usunięcie rekordu na serwerze może być opóźnione; sam brak komunikatu nie potwierdza całkowitego usunięcia subskrypcji.
5. System urządzenia lub sieć mogą opóźnić albo uniemożliwić dostarczenie. Push nie jest gwarantowanym ani wyłącznym prawnie skutecznym kanałem zawiadomień Pracodawcy. Aktualny grafik i uzgodniony kanał kontaktu pozostają istotne niezależnie od otrzymania powiadomienia.
6. Treść może pojawić się na ekranie blokady i być widoczna dla innych osób. Należy dostosować podgląd powiadomień i unikać włączania ich na wspólnym urządzeniu. Uprawnienie do push, zgoda na opcjonalną pamięć urządzenia i akceptacja Regulaminu to odrębne czynności. Żadna nie jest zbiorczą zgodą RODO.

§ 9. Dane osobowe i prywatność

1. Administratorem danych organizacji pracy jest co do zasady Pracodawca / Klient. Operator przetwarza powierzone dane na jego udokumentowane polecenie. Dla własnych, samodzielnie określonych celów, np. obsługi umów i kontaktów, rozliczeń lub właściwie wyodrębnionego bezpieczeństwa, Operator może być odrębnym administratorem. Nie wszystkie logi mają z góry tę samą kwalifikację.
2. GF przetwarza w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe, login, rolę, skróty haseł i metadane sesji lub odzyskiwania, grafiki i godziny, dostępność i jej zmiany, zamiany, korekty i historie, komunikaty i odczyty, potwierdzenia wersji regulaminów oraz dane techniczne. Po włączeniu push obejmuje to także endpoint subskrypcji, klucze szyfrowania i metadane prób doręczenia. Wysyłka korzysta z usług bram przeglądarki lub systemu; szyfrowanie treści nie oznacza braku metadanych u dostawcy.
3. Szczegółowe cele, podstawy, odbiorców, transfery, retencję i prawa opisuje Polityka prywatności GF (/legal/polityka-prywatnosci.html). Pracodawca odrębnie przekazuje własną informację o przetwarzaniu danych, z kontaktem do administratora i IOD, jeśli został wyznaczony. Niniejszy dokument jej nie zastępuje.
4. Wnioski dotyczące danych zatrudnienia, grafiku, dostępności i historii należy kierować przede wszystkim do Pracodawcy; Operator pomaga w ich obsłudze. W sprawach własnego przetwarzania Operatora służy kontakt z § 12 i polityki prywatności. Prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia zależą od przesłanek RODO; przysługuje też skarga do Prezesa UODO.
5. Archiwizacja profilu i usunięcie Konta nie wymazują automatycznie danych zachowanych w profilu, historii grafików, zamian, korekt, potwierdzeń lub kopiach. Ich dalszą retencję i ewentualne usunięcie ocenia właściwy administrator. Akceptacja Regulaminu nie jest zgodą na każde przetwarzanie, marketing lub ograniczenie praw osoby.

§ 10. Bezpieczeństwo i zasady korzystania

1. Należy korzystać z Konta zgodnie z upoważnieniem, chronić dane dostępowe i nie obchodzić kontroli dostępu. Zabronione są próby przejmowania cudzych kont, zakłócania usługi, wprowadzania złośliwego kodu lub uzyskiwania danych poza przyznanym zakresem.
2. Grafiki, kontakty i informacje o innych osobach należy wykorzystywać wyłącznie do uprawnionych celów służbowych. Nie wolno udostępniać ich publicznie, przesyłać osobom nieuprawnionym lub wykorzystywać do nękania. Dotyczy to także zrzutów ekranu i pobranych materiałów.
3. Niedozwolone są treści bezprawne, groźby, dyskryminacja i naruszanie praw lub tajemnic innych osób. W polach tekstowych należy ograniczać się do informacji potrzebnych do danej czynności; nie wpisywać zbędnych danych o zdrowiu, życiu prywatnym lub innych szczególnych kategorii.
4. Warto sprawdzać adres witryny, aktualizować urządzenie i przeglądarkę, używać blokady ekranu oraz uważać na phishing, szkodliwe rozszerzenia i prośby o kody. Podejrzane zdarzenie należy zgłosić zgodnie z § 12. Zasady te nie zwalniają Operatora i Pracodawcy z ich własnych obowiązków bezpieczeństwa i ochrony danych.

§ 11. Wymagania techniczne

1. Potrzebne są internet i aktualna przeglądarka komputerowa lub mobilna z JavaScript. Należy używać adresu HTTPS podanego przez Pracodawcę; Regulamin nie poświadcza konfiguracji wdrożenia ani obsługi każdej wersji przeglądarki.
2. Instalacja PWA zależy od urządzenia i nie zapewnia pełnego działania offline. Potrzebę pomocy w obsłudze lub alternatywnego dostępu należy zgłosić Pracodawcy.
3. Push wymaga włączonej usługi serwera, HTTPS, obsługi service worker, Push API i uprawnienia powiadomień. Obecna instrukcja GF dla iPhone/iPad wskazuje iOS/iPadOS 16.4 lub nowszy i dodanie do ekranu początkowego; nie gwarantuje dostarczenia.
4. Pamięć urządzenia służy sesji i ustawieniom. Jej czyszczenie może wylogować i usunąć preferencje, lecz nie dane serwera. Funkcje pamięci, oprogramowania i mediów opisuje Polityka pamięci (/legal/pliki-cookies.html). Operacje wymagające odrębnej zgody nie stają się dozwolone przez akceptację Regulaminu.

§ 12. Problemy techniczne i kontakt

1. Sprawy grafiku, dostępności i decyzji pracowniczych kieruje się do Menedżera lub kontaktu Pracodawcy. Wsparcie techniczne GF: **[DO UZUPEŁNIENIA: KONTAKT WSPARCIA]**. Reklamacje: **[DO UZUPEŁNIENIA: KONTAKT REKLAMACYJNY]**.
2. Incydenty zgłasza się niezwłocznie: **[DO UZUPEŁNIENIA: KONTAKT BEZPIECZEŃSTWA]**. Prywatność Operatora: **[DO UZUPEŁNIENIA: KONTAKT PRYWATNOŚCI]**. Pilną sprawę należy również przekazać Pracodawcy uzgodnionym kanałem.
3. Należy podać datę, moduł, opis, kroki odtworzenia i kontakt. Nie przesyłać haseł, kodów, tokenów ani zbędnych danych, również na zrzutach.
4. Stosuje się procedurę głównego regulaminu. Proponowane do zatwierdzenia cele to pierwsza odpowiedź w 2 Dni Robocze i rozpatrzenie kompletnej reklamacji w 14 dni; nie gwarantują naprawy ani obsługi całodobowej. Terminy ustawowe pozostają zachowane.

§ 13. Zmiany regulaminu

1. Wersję, datę i treść zmiany przekazuje się zgodnie z głównym regulaminem i prawem. Dokument musi być dostępny do pobrania i utrwalenia przed wymaganym potwierdzeniem.
2. Nowa opublikowana wersja PDF może wymagać potwierdzenia po zalogowaniu i do tego czasu ograniczać zwykłe funkcje. Checkbox jest początkowo pusty. Historia zachowuje wersję, konto, rolę, migawkę loginu i nazwy oraz czas potwierdzenia; nie dowodzi przeczytania każdej strony ani podpisu kwalifikowanego.
3. Wgranie PDF nie przesądza skuteczności zmiany umów. Opublikowanej wersji nie podmienia się, zachowuje się wcześniejsze dowody i właściwe prawa Użytkownika.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Dokument dotyczy osobistego korzystania z GF. Nie jest umową zatrudnienia, SaaS lub DPA, zgodą RODO lub marketingową, uprawnieniem push, podpisem kwalifikowanym ani zrzeczeniem praw. Nie zastępuje informacji pracodawcy.
2. Stosuje się prawo polskie i właściwe przepisy UE. Kanoniczna treść jest polska; tłumaczenie interfejsu nie jest tłumaczeniem prawnym dokumentu.
3. Dokumenty prawne (/legal/index.html) obejmują główny regulamin (/legal/regulamin.html), prywatność i pamięć. Przed publikacją potwierdza się pełne adresy. Wersję, status, Operatora i nieustaloną datę obowiązywania wskazano na początku.